



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 5009835-98.2017.4.04.7204/SC

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ALENISIO GONCALVES FERNANDES

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar o cabimento de pedido de uniformização nacional do INSS destinado a reformar acórdão que, ao anular a sentença, determinou fosse observado entendimento, de acordo com o qual o segurado faz jus à RMI da aposentadoria concedida administrativamente (mais vantajosa), bem como aos atrasados daquela que lhe foi reconhecida judicialmente até a véspera da concessão administrativa.

Sustenta, em síntese, divergência com o STJ e turmas recursais de outras regiões, que entendem que o procedimento aceito (execução dos atrasados até a data da implementação administrativa) implica violação à regra que veda a utilização de contribuições posteriores à aposentadoria para obter nova (desaposentação).

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, aqui restou assentado:

[...] O entendimento adotado por esta Turma Recursal é no sentido de que o segurado faz jus à RMI da aposentadoria concedida administrativamente e mais vantajosa, bem como aos atrasados da aposentadoria concedida judicialmente até a véspera da concessão administrativa do benefício [...].

Ainda, nos termos do acórdão recorrido:

[...] Tal conclusão advém não de razões técnicas ou de detalhada hermenêutica, mas sim do senso de perseguição do ideal de justiça que deve prevalecer em todos os julgamentos. É que o INSS não concedeu a devida aposentadoria na época própria, obrigando o segurado, além de movimentar o Judiciário para obter o reconhecimento do seu direito, a continuar trabalhando por vários anos em busca do seu sustento, quando este já deveria ter sido assegurado na via administrativa pela autarquia previdenciária [...].

No pedido de uniformização, o INSS sustenta:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

[...] somente a Lei poderia criar vantagens previdenciárias, tais como a desaposentação (renúncia de aposentadoria para recebimento de outra mais vantajosa em decorrência da contagem de contribuições vertidas após a aposentadoria que se visa renunciar, repisa-se) e que inexistindo Lei autorizando a desaposentação é constitucional a regra contida no artigo 18, parágrafo 2º, da lei 8.213/1991 que estipula que o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado, não se permitindo, portanto, que o segurado aposentado judicialmente, recebendo prestações em decorrência dessa aposentadoria, possa computar contribuições posteriores a ela para auferir, manter, outra aposentadoria mais vantajosa concedida administrativamente [...]

Nos paradigmas trazidos para justificar o incidente interposto, a divergência se mostra patente.

A TR5/RJ entende:

[...] O exercício da opção por aposentadoria por tempo de contribuição em 2012 necessariamente exclui a possibilidade de, em momento futuro, o segurado tornar-se beneficiário de aposentadoria por idade.

Ou a parte recebe a aposentadoria por tempo de contribuição desde 02/05/2012 e permanece em gozo desse benefício até o final de sua vida, ou renuncia em definitivo à execução do julgado para manter a aposentadoria por idade que lhe parece mais vantajosa.

Permitir ao autor que mantenha a aposentadoria por idade mas receba os atrasados da aposentadoria por tempo de contribuição equivaleria a admitir que um segurado, depois de se aposentar voluntariamente por tempo de contribuição, pudesse, alguns anos mais tarde, ao completar a idade de 65 anos, trocar seu benefício por uma aposentadoria por idade. Isso seria desaposentação, tese que, repita-se, foi rejeitada pelo STF.

Voto, portanto, pela denegação da segurança. Defiro a gratuidade de justiça. Sem custas nem condenação em honorários.

Do mesmo modo, a TR2/SP decide:

[...] Esta 2ª Turma dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região também já decidiu no mesmo sentido, adotando como fundamento a interpretação vigente no STJ e na TNU, acima referida.

Contudo, em que pese a vinculação desta Turma Recursal à orientação jurisprudencial da Turma Nacional de Uniformização e do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser deixada de lado, a fim de que seja cumprida a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, com os efeitos da repercussão geral, de que é constitucional a norma extraível do texto do § 2º do artigo 18 da Lei nº 8.213/1991, na redação da Lei nº 9.528/97, segundo o qual “O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado”.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão Plenária realizada em 27/10/2016, aprovou a seguinte tese com os efeitos da repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991".

Conforme bem resolvido na decisão agravada, permitir que a parte autora receba valores da aposentadoria por tempo de contribuição concedida nesta demanda até o dia anterior ao do início da aposentadoria por idade concedida na via administrativa pelo INSS no curso da lide afrontaria a norma do § 2º do artigo 18 da Lei 8.213/1991. Se deferido tal pedido, a parte autora, aposentada pelo RGPS por tempo de contribuição, tendo permanecido em atividade sujeita a tal regime, perceberia aposentadoria por tempo de contribuição e também contaria idade e tempo de contribuição, posteriores àquela, para manter a aposentadoria por idade, em autêntica desaposentação, vedada pela legislação, considerada constitucional pelo STF.

É importante destacar que no STJ não há entendimento pacificado. As turmas que compõem sua Primeira Seção têm compreensão divergente, pelo que se afere:

1ª Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO, MAIS VANTAJOSO. EXECUÇÃO DAS PARCELAS ATRASADAS DO BENEFÍCIO POSTULADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. TESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DESAPOSENTAÇÃO.

1. O segurado que tenha acionado o Poder Judiciário em busca do reconhecimento do seu direito à concessão de benefício previdenciário faz jus a executar os valores decorrentes da respectiva condenação, ainda que, no curso da ação, o INSS tenha lhe concedido benefício mais vantajoso. 2. Com efeito, remanesce o interesse em receber as parcelas relativas ao período compreendido entre o termo inicial fixado em juízo e a data em que o INSS procedeu à efetiva implantação do benefício deferido administrativamente, o que não configura hipótese de desaposentação.

Precedentes: AgInt no REsp 1.740.006/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/11/2018; REsp 1.740.071/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 31/10/2018; AgInt no REsp. 1.743.239/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 23/8/2018. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1341332/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019)

2ª Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DO STF. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que reconheceu que "é viável a execução das parcelas vencidas, relativas a benefício deferido judicialmente, limitadas à data da implantação do benefício concedido administrativamente no curso da ação, sem prejuízo da manutenção deste".

2. A concessão e manutenção da aposentadoria determinada judicialmente apenas no tocante a período retroativo e a posterior concessão e manutenção da aposentadoria administrativa quanto ao período presente configura evidente caso de desaposentação.

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.334.488/SC, processado nos moldes do art. 543-C do CPC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, havia consolidado o entendimento de que os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis, razão pela qual admitem desistência por seus titulares, destacando-se a desnecessidade de devolução dos valores recebidos para a concessão de nova aposentadoria.

4. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.256/SC, fixou a tese de



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

repercussão geral de que, "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91".

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1762613/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

Tudo isso sopesado e considerada a quantidade de processos que tratam da mesma matéria, de vez que presentes os pressupostos de admissibilidade do incidente, entendo que o presente deve ser encaminhado ao Colegiado como tema representativo da controvérsia.

Dessa forma, determino a distribuição do feito, bem como **a afetação do tema como representativo da controvérsia**. De conseguinte, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, os processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito deverão ser, de imediato, sobrestrados, conforme preceitua o art. 17, I e II, do RITNU.

Paralelamente, a Secretaria deverá oficializar às turmas recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, III e seguintes, do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000070273v9** e do código CRC **a7185ca9**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Data e Hora: 24/03/2019, às 14:53:35

5009835-98.2017.4.04.7204

900000070273.V9